ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № 592

г. Воронеж **« 26 » марта 2025 г.**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПОЛЫМЯ", далее именуемое «Покупатель», в лице Директора Пестова Владимира Александровича, действующего на основании Свидетельства 1111, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСОРТ", далее именуемое «Поставщик», в лице Директора Савинкова Максима Владимировича, действующего на основании Устава , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1 Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и своевременно оплатить зерноочистительную технику, запасные части к ней и иную продукцию (именуемые в дальнейшем «Товар») в ассортименте, по количеству и по цене, указанные в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Качество Товара

2.1. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара соответствует техническим условиям завода изготовителя.
2.2. Продавец не несет ответственности за качество Товара:
- если Покупатель внес конструктивные изменения без согласования с Продавцом;
- при использовании Покупателем Товара не по назначению;
- при нарушении Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию Товара.
2.3. Покупатель обязуется выполнять техническое обслуживание Товара, поставленного в рамках настоящего договора, в объеме согласно Руководства по эксплуатации.

3. Условия поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется в сроки и на условиях, определенных в Спецификациях на каждую партию Товара.
3.2. По согласованию с Покупателем Продавец вправе поставить Товар досрочно.
3.3. Поставка Товара осуществляется самовывозом Товара Покупателем со склада Продавца, если иное не согласовано Сторонами в Спецификации.
3.4. Погрузка Товара осуществляется силами и за счет Продавца, разгрузка Товара осуществляется силами и за счет Покупателя, если иное не предусмотрено в Спецификациях к настоящему Договору.

4. Цена Товара и условия оплаты

Цена и стоимость Товара указана в Спецификациях к настоящему Договору на каждую партию Товара. Цена на Товар является договорной, устанавливается в российских рублях.
4.2. Общая сумма Договора складывается из сумм Спецификаций, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, в том числе НДС 20%.
4.3. Расчеты за поставляемое оборудование осуществляются Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Все банковские расходы, связанные с перечислением (зачислением) денежных средств на расчетный счет Продавца, оплачивает Покупатель. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
4.4. Оплата Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке:
100% платы, что состовляет 1905500.00 руб., вносится в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора.
4.5. Стоимость тары и упаковки, транспортировки Товара не входит в общую цену настоящего Договора и указывается Сторонами отдельно в Спецификации по каждой партии Товара.

5. Условия приема-передачи Товара

5.1. Прием-передача Товара производится путем подписания Сторонами соответствующей накладной (универсального передаточного документа) и/или Акта приема-передачи.
5.2. Датой поставки Товара является момент передачи Товара лицу, уполномоченному Покупателем на получение Товара или перевозчику, с учетом условий поставки, указанных в Спецификациях к

настоящему Договору.
5.3. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю с момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя или перевозчику, если Спецификацией не предусмотрено иное.
5.4. При поставке Товара Продавец обеспечивает наличие следующих документов:
- накладная и счет-фактура (или универсальный передаточный документ) на сумму, равную стоимости поставленного Товара;
- руководство по эксплуатации или паспорт;
5.5. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7) с последующими изменениями и дополнениями в части, не противоречащей действующему гражданскому законодательству РФ и настоящему Договору.
5.6. Вызов представителя Продавца при выявлении некачественного Товара является обязательным, о чем Продавец должен быть уведомлен Покупателем в письменном виде в срок не позднее 24 часов с момента появления у Покупателя претензий по качеству при приемке Товара посредством факсимильной и/или интернет-связи.
5.7. Если Продавец передал Покупателю меньшее количество Товара, чем определено Спецификацией, Покупатель вправе требовать передачи недостающего Товара или возврата уплаченной за недопоставленную часть товара денежной суммы.
5.8. В случае передачи некомплектного товара, Покупатель вправе потребовать от Продавца доукомплектования товара в течение 30 рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Если продавец в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании товара, Покупатель вправе по своему выбору потребовать замены некомплектного товара на комплектный или отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

6. Гарантии Продавца

6.1. Продавец гарантирует Покупателю сохранение работоспособности Товара и соответствие его параметров характеристикам, указанным в технической документации, на протяжении всего гарантийного срока в случае соблюдения условий и правил эксплуатации и хранения. Срок гарантии на поставляемое оборудование исчисляется с момента подписания сторонами Акта ввода оборудования в эксплуатацию и составляет: 24 месяца - для фотосепараторов, 12 месяцев для транспортировочного оборудования и решетных машин. Продавец гарантирует, что поставляемый Товар является новым и ранее не находился в эксплуатации.
6.2. Гарантия не распространяется на Товар в случае повреждений и иных дефектов, полученных в результате использования некачественных материалов (сырья), использования или неправильного проведения процедур обслуживания, отклонения от следования стандартам управления, превышения допустимых нагрузок, использования непредусмотренных производственных средств, а также использования запасных частей, поставленных не Продавцом.
6.3. Гарантия не распространяется на детали, вышедшие из строя по причине естественного износа (щетки, ремни и т.д.), сменные элементы (решета), расходные материалы (смазочные материалы) и др.
6.4. Гарантия не распространяется на Товар в случае повреждений и иных дефектов, полученных в результате нарушения Покупателем условий и порядка монтажа Товара, указанных в технической документации на Товар.
6.5. Гарантия не распространяется на повреждения Товара, возникшие по вине Покупателя, в результате событий чрезвычайного характера, обстоятельств непреодолимой силы или вмешательства третьего лица.
6.6. Гарантии Продавца ограничиваются ремонтом и/или заменой неисправного узла (по согласованию Сторон). Ремонт и/или замена неисправного узла и полное устранение любой неисправности при наступлении гарантийного случая должно быть произведено Продавцом в сроки, согласованные с Покупателем, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней после получения акта-рекламации с указанием характера неисправности и описанием состояния Товара от Покупателя. Ремонт и/или замена неисправного узла и устранение неисправностей при отсутствии гарантийного случая производится Продавцом в сроки и на условиях, согласованных с Покупателем, при этом выезд представителя Продавца для выявления причин неисправностей Товара производится не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения акта рекламации от Покупателя.
6.7. При первичном осмотре Товара по акту-рекламации Покупателя представитель Продавца выявляет причины неисправностей и, в случае непризнания неисправности гарантийным случаем, составляет

Смету выполнения работ, в которую включаются все расходы, связанные с выездом специалистов Продавца для устранения неисправностей, а также стоимость ремонта и/или замены неисправных узлов Товара.
В случае подписания Покупателем Сметы выполнения работ, по окончании работ Стороны подписывают Акт выполненных работ. Покупатель обязуется оплатить стоимость работ в течение 3 банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ. Гарантийный срок на Товар продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков при условии извещения Продавца о недостатках Товара.
В случае отказа Покупателя от подписания Сметы выполнения работ, Товар снимается с гарантии и устранение неисправностей Товара Продавцом не производится.
6.8. Гарантийные обязательства Продавца не предусматривают ответственность последнего за прямые или косвенные убытки, упущенную выгоду или другой ущерб, возникший в результате отказа Товара.
6.9. Товар поставляется Покупателю в разобранном состоянии, допускается поставка Товара частями. Покупатель обязуется выполнять рекомендации по хранению Товара (оборудование, металлоконструкции, изделия из оцинкованной стали, содержащие электрические компоненты и электродвигатели) после приемки до передачи для проведения монтажных работ:
-Товар после приемки в заводских упаковках надлежит хранить в сухих и проветриваемых помещениях, предохранять от резких изменений влажности воздуха и температуры;
- в случае необходимости кратковременного хранения изделий на открытом пространстве следует обеспечить удаление сырости (влаги) и применить накрытие, обеспечивающее проветривание;
- в случае намокания изделий, перед складированием надлежит их высушить (отделив каждое изделие, чтобы оно не соприкасалось с другим изделием);
В случае невыполнения Покупателем вышеперечисленных рекомендаций гарантийные обязательства на Товар в части дефектов лакокрасочного покрытия, оцинкованного покрытия, работоспособности электрических компонентов и электродвигателей не распространяются.

7. Маркировка Товара

7.1. Товар должен поставляться маркированным согласно техническим условиям завода изготовителя.

8. Форс–мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от исполнения обязательств, если это неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, на которые они не оказывают влияния и не имеют ответственности за их возникновение. Такими обстоятельствами признаются: стихийные бедствия, пожары, забастовки, эпидемии, военные действия и другие чрезвычайные обстоятельства, независимые от сторон. В этом случае срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, но не более 3-х месяцев.
8.2. Для подтверждения форс-мажорных обстоятельств и срока их действия Стороны - Продавец или Покупатель - обязаны предоставить справку, выдаваемую Торгово-Промышленной Палатой.

9. Ответственность сторон

9.1. В случае неоплаты, либо несвоевременной оплаты Покупателем Товара в установленный срок, Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,1% от сумм неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы настоящего договора, а Продавец в этом случае не несёт ответственности за неисполнение обязательства по поставке Товара.
9.2. В случае если в течение 30 календарных дней после заключения настоящего Договора Покупатель не произвел ни одного платежа по Договору, а Продавец не начал поставку Товара, настоящий Договор считается расторгнутым, если иное не предусмотрено Спецификацией.
9.3. В случае немотивированного отказа Покупателя принять Товар, Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора купли-продажи и удержать 30% стоимости Товара, установленной в Спецификации к настоящему Договору, а также удержать затраты на доставку оборудования на склад Покупателя и обратно на склад Продавца. Оставшуюся часть предварительно оплаченного товара, Продавец обязан возвратить Покупателю в течение 30 дней с момента получения отказа.
9.4. В случае немотивированного отказа Покупателя от подписания Акта ввода Товара в эксплуатацию, если пуско-наладка (шеф-монтаж) и ввод Товара в эксплуатацию осуществляется силами Продавца, Товар считается введенным в эксплуатацию с момента получения Покупателем письменного уведомления от Продавца.
9.5. При повреждении, утрате, недостаче Товара (груза) в пути следования, если в соответствии с условиями поставки обязанность по заключению договора перевозки лежит на Продавце, и в случае

непредоставления или ненадлежащего предоставления Покупателем (грузополучателем) Продавцу официальных документов, подтверждающих повреждение, недостачу, утрату Товара (груза), а также непринятии всех должных мер по их получению в соответствии с действующим законодательством РФ, стоимость поврежденного, утраченного (недостающего) Товара не подлежит возмещению Продавцом.
9.6. В случае нарушения установленных сроков поставки товара или срока возврата предварительной оплаты за товар (п. 9.3. настоящего Договора), Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленного Товара (от размера невозвращенной предоплаты) за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы настоящего договора.
9.7. Настоящим пунктом Стороны договариваются, что положения ч.1 ст. 317.1 ГК РФ не подлежат применению к настоящему договору. Продавец отказывается от права на получение процентов за пользование денежными средствами за период с даты поставки товара до даты его оплаты, в том числе за период отсрочки, установленной условиями настоящего договора. Покупатель отказывается от права на получение процентов за пользование денежными средствами за период с даты оплаты Товара до даты его поставки. Изложенное не исключает применения ответственности за нарушение установленных сроков оплаты товара.

10. Арбитраж

10.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путём переговоров.
10.2. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок по настоящему Договору. Срок рассмотрения претензии Стороной – не более 15 рабочих дней с даты получения претензии. В случае неполучения ответа по истечении 15 рабочих дней с даты получения претензии Стороной, которой претензия предназначалась, направившая претензию Сторона вправе обратиться в суд согласно п.10.3 настоящего Договора.
10.3. В случае не достижения соглашения спорные вопросы решаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

11. Иные условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору исполняются в письменной форме и подписываются уполномоченными на то лицами. Договор, его приложения и дополнения, спецификации, переданные Сторонами посредством факсимильной и интернет-связи, юридически действенны до получения оригинала. Стороны обязуются в дальнейшем предоставить подписанные оригиналы документов.
11.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2024 г., с учетом полного исполнения обязательств, взятых на себя Сторонами по настоящему Договору.
11.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
11.4. В случае изменения местонахождения, реквизитов, названия Стороны или в случае реорганизации Стороны, последняя обязана в течение 5 рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.
11.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр – Продавцу, второй – Покупателю.

12. Юридические адреса и подписи сторон

Продавец:	Покупатель:
ООО "СИСОРТ"	**ООО "ТД "ПОЛЫМЯ"**
Юридический адрес: 656039, Алтайский край, г Барнаул, Индустриальный р-н, ул Малахова, д 99 тел.:+7 (3852) 34-56-37 e-mail:info@csort.ru ОГРН:1132223000964 ИНН:2222810514 КПП:222201001 р/с:30101810100000000850 БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) г Новосибирск к/с:40702810209520000980 БИК:045004850	Юридический адрес: 394026, Воронежская обл, г Воронеж, пр-кт Труда, д 65, офис 75 тел.:74732008031 e-mail:zv@polymya.com ОГРН:1143668056344 ИНН: 3662210291 КПП:366402001 р/с:30101810600000000681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Воронеж к/с:30101810600000000681 БИК:042007681
ДИРЕКТОР _____ Савинков М.С.	ДИРЕКТОР _____ Пестов В.А.

Общество с ограниченной ответственностью «СиСорт» CSort ОГРН 1132223000964 ИНН 2222810514 * Россия Алтайский край г.Барнаул *

Спецификация № 1
к Договору купли-продажи № 592 от « 26 » марта 2025 г.

г. Воронеж **« 26 » марта 2025 г.**

№ п/п	Наименование товара	Количество, шт	Цена за единицу, руб.(в т.ч. НДС)	Стоимость товара, руб.(в т.ч. НДС)	Сумма товара, руб.(в т.ч. НДС)
1	Фотосепаратор СмартСорт 1.1 С+С	1	шт	1905500	1905500

Всего к оплате: 1905500.00 рублей (Один миллион девятьсот пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% - 317583.33

Условия поставки: за счет Покупателя самовывозом автомобильным транспортом со склада Продавца, расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Семилуки, Переулок Заводской, д.3.

Срок поставки: в течение 50 рабочих дней с момента выполнения Покупателем условий оплаты (поступления денежных средств на расчетный счет Продавца).

Условия и срок оплаты Товара: предварительная оплата 100% за Товар в течение 5 банковских дней, с момента выставления счету на оплату, после подписания Спецификации.

Настоящая Спецификация № 1 от « 26 » марта 2025 г. является неотъемлемой частью Договора купли-продажи № 592 от « 26 » марта 2025 г.

Продавец:

ООО "СИСОРТ"

Юридический адрес: 656039, Алтайский край, г Барнаул, Индустриальный р-н, ул Малахова, д 99
тел.:+7 (3852) 34-56-37
e-mail:info@csort.ru
ОГРН:1132223000964
ИНН:2222810514
КПП:222201001
р/с:30101810100000000850

БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) г Новосибирск

к/с:40702810209520000980
БИК:045004850

ДИРЕКТОР _____ Одинков М.С.

Покупатель:

ООО "ТД "ПОЛЫМЯ"

Юридический адрес: 394026, Воронежская обл, г Воронеж, пр-кт Труда, д 65, офис 75
тел.:74732008031
e-mail:zv@polymya.com
ОГРН:1143668056344
ИНН: 3662210291
КПП:366402001
р/с:30101810600000000681
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Воронеж
к/с:30101810600000000681
БИК:042007681

ДИРЕКТОР _____ Пестов В.А.